

SOLICITUD

D. RICARDO ALVIRA BAEZA, mayor de edad, con domicilio a efecto de notificaciones en [REDACTED] y D.N.I.: [REDACTED], ante el Ministerio comparezco y como sea más procedente

EXPONE

Que, mediante el presente escrito, solicito, al amparo del Art 29 de la Constitución Española y la *Ley Orgánica 4/2001*, a la ministra de trabajo que promueva la revisión de la legislación actual para el establecimiento de un sistema de Honorarios Mínimos Profesionales (en adelante, HMP) equivalente al sistema de Salario Mínimo Interprofesional (en adelante, SMI), por considerar que la actual situación no se ajusta a derecho, y más concretamente, incumple los Art 14 y 35 de la Constitución Española, así como la legislación básica de la Unión Europea y su Carta de los Derechos Sociales Fundamentales, concretamente en estas tres cuestiones:

PRIMERO. En el año 1997, el Gobierno de España eliminó la prerrogativa de los Colegios Profesionales, de fijar unos honorarios mínimos para la prestación de servicios por parte de los profesionales. Esta prohibición, se detalló en la *Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios profesionales*, en la cual se fundamentó la decisión en el objetivo de “modificar determinados aspectos [que] limitan la competencia, introduciendo rigideces difícilmente justificables en una economía desarrollada”

Concretamente, la prohibición se plasmó en el Art 5.Cinco.º, donde se consigna que los honorarios mínimos que establecen los Colegios profesionales, tienen “carácter meramente orientativo”.

Sin embargo, el transcurso de los años ha mostrado que la eliminación de los honorarios mínimos no ha mostrado proporcionalidad respecto a los objetivos buscados. En este sentido, es relevante revisar la caracterización de la ‘proporcionalidad’ en la Directiva (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de junio de 2018 relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones, en su artículo 7. Proporcionalidad dice:

“1. Los Estados miembros velarán por que sus nuevas disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que restringen el acceso a las profesiones reguladas, o su ejercicio, y las modificaciones que realizan a disposiciones existentes sean necesarias y adecuadas para garantizar la consecución del objetivo perseguido y no vayan más allá de lo necesario para alcanzarlo.

2. f) el efecto de las disposiciones nuevas o modificadas, cuando se combina con otras disposiciones que restringen el acceso a la profesión, o su ejercicio, y en particular el modo en que las disposiciones nuevas o modificadas combinadas con otros requisitos contribuyen a alcanzar el mismo objetivo de interés público, y si son necesarias para ello.

3.A efectos del apartado 2, párrafo primero, letra f), los Estados miembros evaluarán el efecto probable de las disposiciones nuevas o modificadas en combinación con uno o más requisitos, teniendo en cuenta que dichos efectos pueden ser tanto positivos como negativos, y en especial los siguientes:

k) requisitos en cuanto a tarifas mínimas”

Y es importante destacar que la desregulación tarifaria ha mostrado ya importantes efectos negativos en el ejercicio de las diferentes profesionales, y en especial, en la de los arquitectos, colectivo al cual yo pertenezco.

Como señala el Estudio económico del CAE “No se entiende por qué algunas autoridades de competencia están interesadas en introducir más competencia en un mercado completamente atomizado (el extremo opuesto a cualquier tipo de oligopolio o monopolio) donde los operadores económicos (es decir, los profesionales) carecen completamente de la fuerza para imponer sus intereses allí donde hay un nivel muy alto de competencia precisamente por esa razón, y donde los profesionales muy a menudo están sometidos a la fuerza por sus clientes (el Estado y las grandes empresas) y obligados a presentar ofertas que reducen sus márgenes de beneficios al mínimo.”

SEGUNDO. Que la prohibición de los Honorarios Mínimos Profesionales ha situado a los profesionales en una situación de inferioridad frente a los trabajadores asalariados por una mera cuestión coyuntural: el tipo de contrato bajo el cual realizan su actividad.

Es decir, que la prohibición de los Honorarios Mínimos Profesionales, constituye un factor de discriminación contra los profesionales, al posibilitar su trabajo en condiciones de inferioridad frente a los asalariados, algo que se hace especialmente crítico en situaciones de crisis económica y elevada competencia, incumpliendo así el Art 14 de la Constitución Española.

Resulta relevante recordar lo que ha sentenciado al respecto del Art 14 CE el Tribunal Constitucional (STC 90/1989):

"el artículo 14 CE prohíbe, por una parte, que se dé un tratamiento desigual tanto en las previsiones normativas, como en su aplicación concreta, por un poder público, a quienes se encuentren en situaciones esencialmente similares, y, por otra, que si se introducen elementos de diferenciación para justificar tratamientos distintos, esos elementos han de ser razonables y no constituir una excusa o pretexto para producir, de hecho, un tratamiento arbitrariamente desigual, y, por tanto, discriminatorio".

Ya se ha indicado anteriormente que la propia *Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios profesionales*, mediante la cual se eliminaron los Honorarios Mínimos Profesionales (los honorarios superiores a los mínimos eran legales con anterioridad a dicha ley, y siguieron siéndolo con posterioridad a la misma), fundamentó la decisión en el objetivo de "modificar determinados aspectos [que] limitan la competencia, introduciendo rigideces difícilmente justificables en una economía desarrollada"

Sin embargo, no existe ningún motivo por el cual los profesionales deban realizar esta competencia trabajando por debajo de unas tarifas mínimas. Lo contrario, nos llevaría a prohibir entonces el Salario Mínimo Profesional, alegando que los trabajadores deben concurrir a los puestos de trabajo en las empresas en régimen de "libre competencia", y por tanto, pueden reducir sus peticiones salariales a cantidades inferiores al coste de la vida, si con ello se fomenta la competencia.

Por tanto, al eliminar la remuneración mínima en el trabajo profesional, y permitir por tanto que dicho trabajo se realice en condiciones de remuneración inferior al SMI o el convenio laboral correspondiente (que serían la remuneración mínima si se realizara al amparo de un contrato laboral), la ley 7/1997 vulneró el Art 14

CE, al establecer condiciones de trabajo diferentes para personas que pueden realizar un mismo trabajo simplemente por una cuestión coyuntural; el tipo de contrato bajo el cual realizan dicho trabajo, y que no se relacionan por tanto ni con la calidad ni con el tipo de trabajo realizado.

TERCERO. Que el establecimiento del Salario Mínimo Interprofesional se hizo con el objetivo de satisfacer el Art 35 de la Constitución Española, que afirma que:

“1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.”

Es decir, el Art 35 de la Constitución Española no solo afirma el derecho de todos los españoles a trabajar; también afirma que dicho trabajo les debe proporcionar una remuneración suficiente para la vida.

Es precisamente relevante que desde su aparición en la legislación española, el Salario Mínimo Profesional, ha estado vinculado precisamente al establecimiento de una compensación por el trabajo que permitiera a quien desempeña el trabajo una cantidad mínima para vivir, y ha tenido vocación de extenderse para proporcionar cobertura (o mejor dicho, protección) al conjunto de los trabajadores españoles (ver por ejemplo, BOE el 19 de enero de 1963)

Es preciso destacar, los importantes objetivos sociales y económicos que tiene el Salario Mínimo Interprofesional. Concretamente, en el preámbulo del *Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020*, se enuncian los objetivos Sociales, macroeconómicos y de sostenibilidad del Salario Mínimo Interprofesional:

“hacer efectivo el derecho a una remuneración equitativa y suficiente que les proporcione a los trabajadores y a sus familias un nivel de vida decoroso, en línea con lo establecido por el Comité Europeo de Derechos Sociales que ha interpretado que dicho umbral se sitúa en el 60 % del salario medio de los trabajadores (...) el incremento del salario mínimo interprofesional contribuye a

promover un crecimiento económico sostenido, sostenible e inclusivo, y al cumplimiento de la Agenda 2030, en particular de las Metas 1.2, 8.3 y 10.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relativas, de manera respectiva, a la erradicación de la pobreza, la promoción de políticas orientadas a la creación de puestos de trabajo decentes y a la adopción de políticas salariales que logren de manera progresiva una mayor igualdad.”

Continúa el RD 231/2020, afirmando que “el salario mínimo interprofesional, que cumple con el doble objetivo de constituir un suelo mínimo de contratación y determinar lo que se considera el nivel de suficiencia de los salarios”.

Es más, la lectura del *Estatuto de los trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre* (y cuya naturaleza es precisamente, desarrollar el Art 35 de la Constitución Española), abunda en este carácter del SMI como salario que constituye el nivel inferior (es decir, el suelo) de suficiencia, formalizándose así su vinculación directa entre el Salario Mínimo Interprofesional y el derecho a la vida; su caracterización en dicho Estatuto lo hace equiparable con la remuneración mínima para una vida digna, al afirmar en su Art 27.2:

“El salario mínimo interprofesional, en su cuantía, es inembargable”

Es evidente, que esta naturaleza de ser inembargable, solo puede justificarse porque se prima el Derecho a que el trabajo proporcione el derecho a una vida digna, frente a otros derechos y deberes de los ciudadanos, como por ejemplo, su responsabilidad en el sostenimiento de los gastos del Estado (Art 31 CE).

De todo lo anteriormente expuesto, se deduce que la actual prohibición de la existencia de honorarios mínimos profesionales es anticonstitucional y vulnera tanto la Constitución Española, como la legislación básica y Carta de Derechos Sociales de la Unión Europea.

Por todo ello,

SOLICITA A LA MINISTRA que, teniendo por presentado este escrito, lo admita a trámite, se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la situación actual, e inicie,

como miembro del Consejo de Ministros, el proceso para modificar la actual situación, bien derogando el Art 5.Cinco.º de la Ley 1/1997 y otorgando de nuevo a los Colegios Profesionales la competencia para fijar honorarios mínimos, o estableciendo dicho sistema de Honorarios Mínimos Profesionales desde el propio gobierno mediante legislación nacional al efecto.

Es importante destacar que, en el caso concreto de los arquitectos, los concursos públicos llevan siempre una estimación de honorarios profesionales a partir de la carga de trabajo esperada para el objeto de cada concurso, que proveen una fuente de información que podría utilizarse para el establecimiento de este sistema de honorarios mínimos, bien sea que su establecimiento corriera a cargo del gobierno, o se encomendara a los Colegios Profesionales, estableciendo posteriormente su supervisión o necesidad de aprobación por el gobierno, u otro sistema equivalente.

Madrid, 23 de marzo de 2021